قبل التوقيع... اسأل

01 / 05

تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

تريد الخروج من الشركة؟

حصتك وكفالتك: ما مصيرهما؟

١ كيف تبيع حصتك وكم تنتظر؟

٢ متى تنتهي مسؤوليتك عن الشركة؟

٣ الخروج عند تمديد أجل الشركة

اسحب للمتابعة ←

٥ صفحات

taap.sa

TAAP

المعلومة ١ من ٣

بيع حصتك

المادة ١٧٨

يجوز التنازل لأي شريك وفق شروط عقد التأسيس. وللتنازل لغير الشركاء: أبلغ باقي الشركاء عبر المدير باسم المشتري وشروط البيع.

المادة ١٧٨

لكل شريك طلب استرداد الحصة خلال ٣٠ يوماً من إبلاغ المدير بالثمن؛ وإن تعدد الطالبون قُسمت بنسبة حصصهم في رأس المال.

المادة ١٧٨

إذا اختلفتم على القيمة قدّرها مقيّم معتمد أو أكثر بتقرير يبيّن القيمة العادلة للحصة.

تنبيه عملي

لا تُبرم مع مشترٍ خارجي قبل أن تنتهي مهلة الاسترداد.

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

التزاماتك بعد الخروج

المادة ٢٥

لا تنتقل ملكية الحصة إلا بالقيد في السجل التجاري، ولا يُعتد بالنقل أمام الشركة أو الغير قبل القيد.

الكفالة

إذا كنت كفيلاً شخصياً لدائن الشركة، فبيع الحصة وحده لا يُسقط كفالتك؛ وانتقال صفتك في العقد يحتاج موافقة الدائن (م ٢٥٥–٢٥٦).

المادة ٢٥٦

إذا وافق الطرف الآخر على التنازل برئ المتنازل للمستقبل، وإن لم يوافق التزم بالتضامن مع المتنازل له.

تنبيه عملي

اطلب من الدائن براءة مكتوبة من الكفالة قبل أن تسلّم حصتك.

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

مسارات أخرى للخروج

المادة ١٨٣

إذا مُدّ أجل الشركة فللشريك الذي لا يرغب بالاستمرار أن يتخارج وتُقوَّم حصصه، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصته وأداء قيمتها.

المادة ١٨٤

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.

المادة ١٧٣

يجوز أن ينص عقد التأسيس على تسوية الخلافات بين الشركاء بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة.

تنبيه عملي

اقرأ في عقد التأسيس بند التنازل وبند حل الخلافات قبل أن تفكر بالخروج.

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١ اقرأ عقد التأسيس: شروط التنازل، والمدة، وطريقة حل الخلاف.

٢ أبلغ الشركاء عبر مدير الشركة باسم المشتري وبشروط البيع.

٣ اتفقوا على القيمة، أو اطلبوا تقييماً معتمداً وانتظروا مهلة الاسترداد.

٤ قيّد التنازل في السجل التجاري، واحصل على براءة كتابية من الكفالة إن كنت كفيلاً.

لكل شركة عقد تأسيس مختلف؛ نراجع عقدك قبل أي إبلاغ أو توقيع.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888

Web taap.sa · info@taap.sa